

1501126-03.2019.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... por envolvimento com entorpecentes, tráfico de drogas e furtos e JOÃO PEDRO pela prática de furtos. Declarou que JOÃO PEDRO mora bem distante do local dos fatos, "do outro lado da cidade". Falou que, para acessar o local, era necessário subir no muro de, no mínimo, 2 m (dois metros) de altura, para acessar o interior. Afirmou que o PM Bruno o acompanhou durante todas as diligências e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501126-03.2019.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501126-03.2019.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marlon Willian de Oliveira e outro

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra JOÃO PEDRO BARBOSA RODRIGUES e MARLON WILLIAN DE OLIVEIRA, qualificados nos autos (fls. 68/69 e 70/71, respectivamente), dando-os como incurso nas sanções previstas pelo artigo 155, §1º e § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos devidamente descritos na inicial acusatória (fls. 97/98).

Os autuados foram presos em flagrante em 19 de agosto de 2019 (fls. 01/03) e, na mesma data, o flagrante foi homologado e concedida liberdade provisória sem fiança aos custodiados (fls. 45/48), o que foi devidamente cumprido (fls. 54/55 e 56/57). A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2020 (fls. 100/101).

O acusado JOÃO PEDRO foi pessoalmente citado (fls. 109/111) e apresentou resposta à acusação (fls. 148/155) através de defensora dativa (fls. 138).

Citado (fls. 108), o acusado MARLON apresentou resposta à acusação (fls. 124/129) por meio de defensor constituído (fls. 130).

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 156/160).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, bem como interrogados os réus (fls. 206/208 - mídias digitais).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, tecendo considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 237/250 – mídia digital).

Por sua vez, a Defesa Técnica do acusado MARLON requereu sua absolvição em razão da ausência de provas suficientes para condenação, pugnando pela aplicação da regra do in dubio pro reo, apontando a negativa de autoria (fls. 209/213).

Por fim, a Defesa Técnica do acusado JOÃO PEDRO apresentou preliminar de nulidade da confissão ofertada e, no mérito, apontou ausência de provas para condenação, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo (fls. 253/259).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, os elementos constantes dos autos atestam com suficiência a presença de justa causa para o deslinde ação penal, eis que a inicial acusatória (fls. 97/98) foi embasada nas provas colhidas na fase policial, onde foram obtidos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de tal sorte que a preliminar de ausência de justa causa para a persecução penal aventada pelo réu JOÃO PEDRO deve ser afastada.

A preliminar de nulidade da confissão do acusado JOÃO PEDRO confunde-se com o mérito e será analisada no desenvolvimento desta sentença.

No mais, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime. Passo a analisar o mérito.

Os acusados foram denunciados porque, supostamente, no dia 19 de agosto de 2019, às 01h15min, na Rua Saldanha Marinho, n. 192, Centro, nesta cidade e Comarca de Igarapava, com consciência e vontade, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, durante repouso noturno e mediante escalada, subtraíram 03 (três) latas de tinta acrílica de 18 (dezoito) litros cada, das marcas “Futura” e “Massa”, pertencentes à vítima Luiz Ricardo de Paula.

Segundo o teor da denúncia, supostamente os acusados e terceiro não identificado dirigiram-se ao imóvel da vítima, que estava em reforma, alcançaram seu interior mediante escalada de muro de aproximadamente 3 (três) metros de altura e subtraíram as 03 (três) latas de tinta.

Consta que, no transporte dos objetos furtados, os denunciados deixaram uma das latas cair e seu conteúdo foi espalhado na calçada, enquanto as outras 02 (duas) latas foram escondidas na casa de MARLON.

Ainda, seguindo o relato da inicial acusatória, policiais militares em patrulhamento visualizaram a poça de tinta e a lata com o restante do produto e, em contato com uma vizinha, obtiveram a informação de que MARLON e outro rapaz saíram do imóvel em reforma carregando os objetos, razão pela qual se dirigiram à casa de MARLON e apreenderam as 02 (duas) latas ainda intactas e, enquanto apresentavam a ocorrência na Delegacia de Polícia, o Sargento PM Renato surpreendeu JOÃO PEDRO saindo da residência da vítima sujo de tinta.

Após regular instrução processual, a pretensão acusatória deve ser acolhida em relação a JOÃO PEDRO e rejeitada em relação a MARLON.

A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo Boletim de Ocorrência n. 194/2019 (fls. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de reconhecimento (fls. 21), pelo auto de entrega (fls. 22), pelo relatório final (fls. 76/77), pelo auto de avaliação (fls. 85/86), pelo laudo pericial realizado no local dos fatos (n. 393.497/2019 – fls. 89/91), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada em relação ao acusado JOÃO PEDRO, o que não ocorreu em relação ao réu MARLON.

A vítima Luiz Ricardo de Paula disse, em juízo, que estava em sua residência, quando, por volta de 01h00min, foi acionado via telefone pelos policiais militares em serviço (Bruno e Nélcio), que noticiaram ter flagrado dois indivíduos com duas

latas de tinta de um imóvel de sua propriedade que estava reformando. Disse que compareceu ao local, ocasião em que reconheceu as latas de tinta e, após ingressar no imóvel, percebeu a subtração de algumas latas de tinta e, posteriormente, já com os pedreiros no local e à luz do dia, constatou que levaram quase todo material que estava na obra (fiação, materiais de encanamento, utensílios de montagem do banheiro). Declarou que os indivíduos ingressaram no imóvel pelo muro frontal, de cerca de 3 (três) metros de altura. Afirmou que, no local, realizou contato com alguns vizinhos, que reconheceram MARLON como um dos autores do furto. Disse que conhece MARLON por ser morador da cidade desde a infância, enquanto conhece JOÃO PEDRO dos meios policiais em razão de seu envolvimento com furtos e drogas (fls. 206/208 - mídia digital).

Em fase policial, a vítima declarou, de modo similar, que:

"está reformando uma casa na Rua Saldanha Marinho, nº 92, centro, Igarapava/SP; que na data de hoje, por volta das 01h40min, o declarante estava em sua residência, quando foi comunicado por Policiais Militares que haviam apreendido duas latas de tinta na casa do MARLON, as quais haviam sido furtadas no imóvel que está reformando; que reconheceu as latas como sendo de sua propriedade; que foi até o citado local, onde notou apenas a falta de três latas de tinta, mas pela manhã irá verificar se outros objetos foram subtraídos; esclarece que para a prática delitiva os indivíduos pularam um muro de cerca de três metros de altura; informa que uma das latas de tinta foi abandonada na calçada, uma vez que os indivíduos acabaram derrubando-a no chão e a lata estourou; que estavam neste Plantão Policial quando o SGT. RENATO disse que surpreendeu o JOÃO PEDRO se retirando do interior da casa que o declarante está reformando, sendo que o citado indivíduo está sujo de tinta.." (sic) (fls. 07).

Anoto que o depoimento da vítima mostrou-se harmonioso com a descrição dos fatos realizada na fase investigatória e na denúncia.

Em delitos patrimoniais, é fundamental a palavra da vítima, desde que seja coerente e estável, como no caso destes autos.

O policial militar Nélcio Silva Gonçalves, testemunha comum, disse, em Juízo, que estava em patrulhamento com o PM Bruno, quando, por volta da 01h15min, visualizaram, na rua, uma lata de tinta nova caída, formando uma poça de tinta no asfalto, além de algumas pegadas e, como sabiam que, próximo ao local, a residência da genitora do PM Luiz Ricardo estava em reforma, foram até lá averiguar e verificaram haver exemplares da mesma tinta e, ao sair de dentro da construção, foram chamados por uma vizinha chamada Clarice, que contou que viu dois indivíduos saindo da construção carregando latas de tinta e reconheceu a voz de um deles, em razão da rouquidão, como sendo MARLON. Contou que realizaram contato com a outra equipe de apoio, formada pelo Sargento PM Renato e PM Cleiton, ao que diligenciaram até a residência de MARLON, localizada a cerca de 200 m (duzentos metros) do local, onde fizeram contato com o acusado e encontraram 2 latas de tinta semelhantes àquela caída ao chão. Disse que MARLON relatou que lutou com outros 2 (dois) indivíduos, que estavam tentando furtá-las, e que iria devolver para o dono. Afirmou que fizeram contato com a vítima, que foi até o local e reconheceu as tintas como sendo de sua propriedade, razão pela qual conduziram MARLON à Delegacia. Disse que, chegando na Delegacia, receberam ligação do Sargento PM Renato, que disse que a vizinha Clarice fez contato via 190 informando que outro indivíduo havia retornado ao local e pulou novamente o muro, razão pela qual o Sargento PM Renato e PM Cleiton foi ao local e surpreenderam JOÃO PEDRO, que estava com os pés e pescoço sujos de tinta, saindo do imóvel. Falou que JOÃO PEDRO confessou sua participação no furto, que teria ajudado o transporte das tintas e que ele foi uma das pessoas que deixou a lata cair ao chão, além de afirmar que outro indivíduo participou do furto e levou outra lata de tinta sem identificá-lo. Disse que os dois eram conhecidos dos meios policiais: MARLON por envolvimento com entorpecentes, tráfico de drogas e furtos e JOÃO PEDRO pela prática de furtos. Declarou que JOÃO PEDRO mora bem distante do local dos fatos, "do outro lado da cidade". Falou que, para acessar o local, era necessário subir no muro de, no mínimo, 2 m (dois metros) de altura, para acessar o interior. Afirmou que o PM Bruno o acompanhou durante todas as diligências e trabalhos (fls. 206/208 - mídia

digital).

No mesmo sentido, foram as suas declarações em solo policial (fls. 04/05) e a de seu companheiro de farda Bruno Faria Abrão Lúcio (fls. 06).

No caso, nada existe a macular a idoneidade do testemunho do policial.

A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Nesse sentido: "(...) No duro, inexistiu impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.

Os depoimentos da vítima e da testemunha mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos.

O acusado JOÃO PEDRO BARBOSA RODRIGUES, em seu interrogatório judicial, confessou a prática dos fatos. Disse que passou em frente o local dos fatos por volta das 19h00min e viu que a casa estava em reforma, ocasião em que notou que uma das janelas ainda estava só com a estrutura, ao que subiu numa mureta localizada na calçada e pulou a janela e ingressou no imóvel, em um quartinho, de onde passou por algumas estruturas e atravessou o forro do imóvel e entrou na cozinha, acessando outro quarto. Falou que pegou alguns itens e pulou a janela, deixando outros próximos à mesma janela. Disse que, a princípio, levou canos, fios e latas e foi usar drogas, onde ficou até a 01h00min. Contou que, ao voltar para buscar as latas de tinta, que já tinha colocado do lado de fora da casa, em frente à casa, do outro lado da rua, MARLON estava com as latas de tinta na mão chamando a vizinha e dizendo para ela guardar para ele, pois ele tinha achado aquelas latas de tinta. Disse que chegou perto de MARLON e perguntou o que ele achou, momento em que ele disse que tinha encontrado as latas de tinta e o declarante se ofereceu a ajudá-lo a carregar e, no meio do caminho, falou para MARLON que tinha roubado as latas de tinta da casa, momento em que MARLON falou que a casa seria de um policial militar, razão pela qual MARLON falou "Não, eu vou levar pra minha casa, amanhã eu vou devolver, vou devolver" (sic), obtendo a recusa do declarante que queria usar mais drogas e, quando foi levar as latas, MARLON puxou uma delas, que caiu ao chão, momento em que o declarante levou uma lata e MARLON ficou com as outras e falou que devolveria para a vítima. Falou que foi para a "biqueira" e trocou as latas de tinta em droga e, ao voltar para sua casa, passando próximo à casa de MARLON, foi enquadrado por policiais militares, que falaram que ele tinha roubado as latas de tinta, o que foi negado por ele no momento e, na Delegacia, apresentou versão na qual teria auxiliado MARLON a carregar as latas de tinta. Perguntado sobre as informações da vizinha de que havia dois indivíduos no local, disse desconhecer e afirmou que MARLON não entrou no imóvel em momento nenhum, esclarecendo que foi ele quem entrou na casa e furtou as latas de tinta. Disse que conhece MARLON devido ao uso de drogas e falou que, à época, MARLON tinha recém-saído de clínica de reabilitação e não estava usando drogas, apenas álcool. Negou que MARLON tenha auxiliado a prática do furto e que estivesse "assumindo o BO" (fls. 206/208).

Em fase investigativa, disse "que nesta data, em horário que não sabe precisar, o interrogando caminhava pela via pública, quando o seu amigo, o MARLON lhe pediu que o ajudasse a levar três latas de tintas para sua casa; o interrogando pegou uma das

latas para ajudar o seu amigo, mas em seguida desistiu, suspeitando que os objetos fossem furtados e jogou a lata no chão, a qual acabou estourando; afirma que em momento algum entrou em nenhuma casa em reforma para furtar latas de tinta; que Policiais Militares localizaram o interrogando perto de um Supermercado, a uma quadra de sua casa e como está com manchas de tintas pelo corpo, foi apresentado neste Plantão Policial.” (fls. 08/09).

Por sua vez, o acusado MARLON WILLIAN DE OLIVEIRA, em seu interrogatório judicial, disse que não faz mais uso de entorpecentes há mais de 4 (quatro) anos e, no dia dos fatos, “eu passei no local, Vossa Excelência, com meu cachorro no dia, porém, tive chegando em casa e ligando pra Polícia Militar para tá vendo essas latas de tinta que foram parar na porta da minha casa. Chegando lá, antes disso, eu vi as latas, chamei a Clarice, nossa vizinha pra baixo lá, gritei lá, eles não me atendeu, e retornei à casa de cima do vizinho, onde o Ricardo, meu amigo de infância, mora pra tá chamando o vizinho, pra perguntar de quem que seriam as latas de tinta que tava ali. E eles pegaram e falaram pra mim “vai embora pra sua casa, larga isso quieto, vai embora, sua mãe tá sozinha” e nisso, eu ouvi o conselho e subi pra minha casa. Chegando em casa, eu entrei pra dentro e ouvi um barulho no poste da minha casa, eu... eu, meu filho e minha mãe foi ver o que que era e tinha duas lata de tinta lá fora, das que eu tinha visto lá embaixo... e aí, minha mãe pegou e me emprestou o telefone, eu liguei na Central chamando a polícia... Eles me perguntaram onde eu morava, eu informei que era o MARLON, todo mundo me conhecia, tal lugar, assim... Chegando ao fato lá em casa, eles não quis nem ouvir a minha versão, já foi mandando eu colocar tinha pra viatura, mas eu nem coloquei a mão nas tinta, em momento algum...” (sico). Disse que viu JOÃO PEDRO andando perto da construção e “ele falou pra mim assim que ele tinha achado também, né? Eu não vi ele pegando também, eu falei “não, tem que achar o dono, se não tiver o dono, eu fico pra mim. Pode ser que é até da construção do Seu Ricardo aqui, vamo procurar”, aí ele pegou e falou “não quero saber de nada”, aí eu falei “então tá bom”, fui pra minha casa e esse foi o fato e depois disso eu não vi mais nada, só vi as lata de tinta depois na porta da minha casa, chamei a viatura, ela encostou, deu uns dez minuto, aí os policiais pegaram e tiraram foto de onde tava a tinta, beirando o poste da minha casa, não tava dentro da minha casa...”. Afirmou que era alcoólatra e procurava bar pra comprar pinga, por isso caminhava com seu cachorro tão tarde. Prosseguindo, “aí eles pegaram, foi em casa, o Seu Ricardo minha mãe inclusive liberou ele de entrar dentro da minha casa pra olhar se tinha alguma coisa dele, ele não achou nada lá dentro, aí o primeira viatura que chegou em casa me algemaram e me jogaram lá atrás junto com as tinta e me levaram pra Ituverava.”, acrescentando que, cerca de 40 (quarenta) minutos depois, chegaram com JOÃO PEDRO e que, inclusive, falou para ele assumir se fosse ele, pois não tinha nada a ver com aquilo, apenas passou no local errado e no momento errado. Disse que JOÃO PEDRO não falou nada sobre ter pegado as latas ou ingressado no imóvel e negou que tenha entrado no imóvel ou pegado latas. Confirmou que trombou com JOÃO PEDRO na porta da casa, teve breve conversa sobre as latas e queria leva-las para depois devolver pro dono da construção. Disse que encontrou JOÃO PEDRO por volta de 23h40min (fls. 206/208 – mídia digital).

Na mesma linha, foram suas declarações em fase investigativa: “que na data de ontem, por volta das 21h00min, estava caminhando pela via pública, quando viu três latas de tinta na calçada defronte a casa que o PM. LUIS RICARDO está reformando; que uma das latas estava aberta e a tinta derramada na rua; que o JOÃO PEDRO estava passando pelo local e solictou que o ajudasse a levar as latas para sua casa, onde posteriormente devolveria para o proprietário; afirma que comunicou o fato para a Polícia Militar, sendo que Policiais foram até sua casa e apreenderam as duas latas de tinta e lhe deram voz de prisão e o apresentaram neste Plantão Policial; afirma que não entrou na casa do LUIZ RICARDO para furtar as tintas e não sabe informar quem foram os autores do furto.” (fls. 10/11).

Como se vê, o acusado JOÃO PEDRO confessou os fatos em juízo (fls. 206/208 – mídia digital), valendo ressaltar que modificou sua versão apresentada perante a autoridade policial, quando disse que a conduta delituosa também teria sido praticada por MARLON (vide fls. 08/09).

Já a versão apresentada por MARLON manteve-se a mesma, tanto em fase preliminar (fls. 10/11), quanto em juízo (fls. 206/208 – mídia digital), e, em que pese conte com algumas divergências em relação à versão do corréu JOÃO PEDRO, é certo que sempre negou a autoria do fato delituoso, o que foi corroborado pelo próprio JOÃO PEDRO em solo judicial.

Neste sentido, a versão apresentada por JOÃO PEDRO em juízo mostra-se condizente com as demais provas amealhadas aos autos.

Seguindo essa linha, em harmonia com o narrado pelo acusado JOÃO PEDRO, a vítima narrou a subtração de outros itens além das latas de tinta em apuração, fato confirmado pelo réu, que confessou o furto em momento anterior, por volta das 19h00min, ao passo em que os presentes fatos envolvendo as tintas ocorreram mais tarde.

Ainda, o policial militar Nélcio, em juízo, afirmou que a vizinha Clarice reconheceu a voz de MARLON, que mora próximo ao local, mas, como apontado por ambos perante o juízo, as latas já estavam na rua (eis que colocadas anteriormente por JOÃO PEDRO quando da primeira subtração) e MARLON desejava separá-las para entregar ao dono, enquanto JOÃO PEDRO queria trocá-las por entorpecentes, o que, inclusive, levou ao puxão que causou à queda de uma das latas e, por conseguinte, o empoçamento de tinta na rua que chamou a atenção da guarnição da polícia militar num primeiro momento.

Ainda, o acusado JOÃO PEDRO foi flagrado por outro policial militar (PM Sargento Renato), sujo de tinta, próximo ao local dos fatos, o que confirma a ação criminosa.

Notável, portanto, que as provas coligidas aos autos convergem no mesmo sentido, atestando a autoria delitiva do acusado JOÃO PEDRO, sendo de rigor sua condenação. Saliento que a arguição de nulidade da confissão do acusado JOÃO PEDRO carece do mínimo respaldo fático e jurídico.

Inicialmente, verifico que não existem nos autos alegações e, muito menos, indícios mínimos de que o acusado JOÃO PEDRO tenha sofrido qualquer agressão ou coação.

Neste sentido, anoto que o laudo médico-pericial elaborado quando de sua prisão em flagrante, no dia dos fatos em apuração, foi claro ao afirmar que “não há no momento deste exame, lesões corporais recentes de interesse médico legal” (fls. 72/73).

De igual modo, quando de seu interrogatório em solo policial, o acusado foi informado de seus direitos constitucionais: “que fica cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, da presença de Advogado, da comunicação de sua prisão para seus familiares, do responsável pela sua prisão e de que não lhe será arbitrada fiança criminal para solto se livrar; que dispensa a presença de Advogado; que não deseja que seus familiares sejam comunicados de sua prisão” (vide fls. 08).

Em juízo, recolhido em estabelecimento prisional localizado em cidade diversa e ouvido de forma remota, em ato no qual estavam presentes apenas o Magistrado, o Promotor de Justiça e os Advogados de Defesa, isto é, ausente qualquer coação, o acusado JOÃO PEDRO mudou sua versão apresentada em solo policial e confessou os fatos espontaneamente.

Deste modo, não vislumbro qualquer coação ou “contexto de risco e para se proteger de um dano maior” aptos a ensejar qualquer nulidade no depoimento do acusado, razão pela qual afasto a arguição de nulidade formulada pela Defesa Técnica.

Superada esta questão, diferentemente do entendimento da Defesa Técnica, as provas constantes nos autos mostram-se suficientes para imputar a autoria do furto em questão ao acusado JOÃO PEDRO.

Em relação ao furto praticado por JOÃO PEDRO, o crime consumou-se a partir do momento em que o agente teve a posse dos objetos do furto, que saíram da esfera de vigilância da vítima e foram parcialmente recuperados.

Não obstante os peritos tenham afirmado que “constatamos que não foram observados quaisquer vestígios de aparente interesse pericial que pudessem estar relacionados ao furto em tela, tais como marcas de escalada e/ou arrombamentos” (fls. 91), o laudo pericial esclarece que o imóvel “é interrompido em seus limites laterais e aos fundos por muro (cerca de 300 centímetros de altura).” (fls. 90), de tal modo

que, conforme confissão do próprio acusado JOÃO PEDRO de que subiu em uma mureta localizada na calçada e ingressou no imóvel pela frente, obtendo acesso ao “quartinho” (visível na foto de fls. 91), é caso de reconhecimento da qualificadora da escalada.

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da qualificadora concurso de pessoas, ante a absolvição do corréu MARLON.

Apesar da altura considerável do muro, não é possível pressupor a existência de terceira pessoa não identificada apenas por essa razão, tendo em vista a ausência de elementos de prova aptos a corroborar qualquer conclusão neste sentido.

Assim, em conjunto com a prova oral obtida em juízo, resta devidamente caracterizada apenas a qualificadora de escalada.

Em tempo, inviável o reconhecimento da figura do furto privilegiado (§2º), eis que viável apenas no caso de furto simples.

Em que pese o posicionamento contrário deste magistrado e de os fatos terem ocorrido durante a madrugada, atualmente não é cabível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno em furto qualificado, tendo-se em vista tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise dos Recursos Especiais n.

1.888.756/SP, n. 1.890.981/SP e n. 1.891.007/RJ, processos-paradigma do Tema n. 1087, ocasião em que foi fixada a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Defesa no sentido de que faltam subsídios suficientes para motivar a condenação. A prova produzida em Juízo é segura quanto a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo necessária a condenação do acusado JOÃO PEDRO pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Já em relação ao acusado MARLON, após o curso da persecução penal, verifico que as provas são escassas, tênues e não servem para definir a autoria do crime de furto em relação ao acusado.

Ressalto que não há testemunhas presenciais do fato e, para além da localização de duas latas de tinta em sua casa – em que pese a divergência se dentro ou fora do imóvel –, a versão de que iria devolvê-las para o proprietário mostra-se verossímil e condiz com o depoimento do coacusado JOÃO PEDRO.

A única testemunha que supostamente presenciou os fatos, vizinha de nome Clarice, não foi ouvida nem em fase policial e tampouco foi arrolada como testemunha, de tal sorte a prova oral produzida em Juízo não esclarece, a contento, como teria se dado a dinâmica da conduta do acusado MARLON descrita da denúncia.

Assim, evidente que não existem provas suficientes para eventual condenação.

Logo, consoante a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, “se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação de sua sentença, o melhor caminho é a absolvição” (Código de Processo Penal Comentado, 6.^a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 656).

Nesse sentido:

“Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio in dubio pro reo” (STJ – REsp. 171.995-DF – Rel. Min. Edson Vidigal – 5.^a T. – j. 21.09.99).

“Não provada a existência dos fatos narrados na peça acusatória, impõe-se a improcedência da denúncia” (STJ – APn. 183-0-ES – Rel. Min. Huberto Gomes de Barros – C. Esp. – j. 03.08.2005).

Nessas condições, não havendo segurança sobre a autoria do crime de furto qualificado em relação ao acusado MARLON, de rigor sua absolvição, prestigiando-se, assim, o princípio constitucional do in dubio pro reo e da presunção de inocência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Provada, pois, a autoria e materialidade do crime de furto qualificado em relação ao acusado JOÃO PEDRO, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

O crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, prevê como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu

não ostenta maus antecedentes, eis que, em que pese ostente condenações por furto qualificado, todas referem-se a fatos ocorridos após o presente (19/08/2019) (vide fls. 221/225 e 226/233). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) que, todavia, não surtirá qualquer efeito prático, na medida em que a pena não pode ser diminuída, nesta etapa, aquém do mínimo legal previsto abstratamente, a teor do que dispõe a súmula 231 do STJ ("a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), motivo pelo qual mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, registro que não há que se falar em causa de aumento referente ao repouso noturno, conforme exposto na fundamentação (Tema n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça), de tal modo que a pena deverá ser mantida no patamar inicial, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

Em que pese o acusado seja tecnicamente primário, é certo que foi condenado, com trânsito em julgado, por outros três furtos qualificados praticados após o presente fato (autos n. 1500191-83.2020.8.26.0611, 1500032-09.2021.8.26.0611 e 1500736-62.2021.8.26.0242 - vide fls. 222/223) e, levando em consideração as circunstâncias do delito (furto qualificado pela escalada), a despeito de não ser reincidente e de ter sido imposta pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do enunciado n. 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Sendo tecnicamente primário (ostenta condenações apenas por fatos posteriores ao presente), diante da quantidade de pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivos, cabível a substituição de pena prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos: (i) uma de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução e (ii) outra de limitação de fim de semana, a critério do Juízo das Execuções Criminais. Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena, eis que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para: A) CONDENAR o réu JOÃO PEDRO BARBOSA RODRIGUES pela prática do crime de furto qualificado (previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), submetendo-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu patamar mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos: (i) uma de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução e (ii) outra de limitação de fim de semana, a critério do Juízo das Execuções Criminais.

B) REJEITAR a pretensão acusatória formulada na denúncia para ABSOLVER o réu MARLON WILLIAN DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu JOÃO PEDRO respondeu ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Notifique-se o condenado JOÃO PEDRO para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP). Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 138).

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu JOÃO PEDRO ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Sem custas para o acusado MARLON, diante da absolvição.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 28 de novembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)